

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

6704/2537

นายสมเดช วิบูลสุนทรางกูล กับพวก

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 425, มาตรา 537, มาตรา 657

ป.วิ.พ. มาตรา 172

จำเลยที่ 1 เป็นธนาคารประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการเงินอันเป็นธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย จำเลยที่ 4 เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 มีหน้าที่รับและจ่ายเงิน แต่การลักทรัพย์ที่อยู่ในตุนิรภัยของจำเลยที่ 1 ที่ให้โจทก์ที่ 1 เข้าเก็บทรัพย์สินเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและมีใช้งานในหน้าที่ของจำเลยที่ 4 การที่จำเลยที่ 4 ลักทรัพย์ของโจทก์จึงมิใช่เป็นการกระทำในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 1

การที่โจทก์ที่ 1 กับ น.เช่าตุนิรภัยจากจำเลยที่ 1 เพื่อใช้เป็นที่เก็บทรัพย์สินนั้น ทุกครั้งที่โจทก์ที่ 1 กับ น.ภริยาโจทก์ที่ 1 นำทรัพย์สินไปเก็บโจทก์ที่ 1 กับ น. มิได้ส่งมอบทรัพย์สินที่เก็บให้แก่จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 1 ก็มิได้มีส่วนรู้เห็นว่า โจทก์ที่ 1 กับ น. นำทรัพย์สินอะไรไปเก็บไว้บ้าง เมื่อโจทก์ที่ 1 กับ น. ต้องการนำทรัพย์สินที่เก็บไว้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนกลับคืนก็ไปนำกลับมาเองโดยโจทก์ที่ 1 กับ น. เพียงแต่ยื่นคำร้องขอให้จำเลยที่ 1 นำกุญแจต้นแบบของธนาคารมาร่วมไขเปิดตุนิรภัยด้วยเท่านั้น โดยจำเลยที่ 1 มิได้ทำการส่งมอบทรัพย์สิน สัญญาเช่าตุนิรภัยจึงมิใช่สัญญาฝากทรัพย์สินตาม ป.พ.พ. มาตรา 657

โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 กับ น. เข้าตุนิรภัยจากจำเลยที่ 1 เพื่อใช้เป็นทีเก็บทรัพย์สิน แล้วจำเลยทั้งสี่จึงใจหรือประมาทเลินเล่อไม่ดูแลกุญแจธนาคารให้ดีปล่อยให้จำเลยที่ 4 นำกุญแจธนาคารไปไขตุนิรภัยของโจทก์ แล้วลักเอาทรัพย์สินที่เก็บไว้ไป ทำให้โจทก์เสียหาย จำเลยทั้งสี่จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ทั้งสองคำฟ้องดังกล่าวขัดแย้งซึ่งสภาพแห่งข้อหาและคำขอบังคับแล้ว ฟ้องโจทก์ทั้งสองจึงไม่เคลือบคลุม

จำเลยที่ 3 เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 มีหน้าที่เก็บรักษากุญแจต้นแบบของธนาคารและมีหน้าที่นำกุญแจต้นแบบของธนาคารไปเปิดตุนิรภัยร่วมกับลูกค้าของธนาคาร เมื่อจำเลยที่ 3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อปล่อยให้จำเลยที่ 4 นำกุญแจต้นแบบของธนาคารไปเปิดตุนิรภัยเองตามลำพังเป็นเหตุให้จำเลยที่ 4 ถู้อโอกาสลักกุญแจของโจทก์ที่ 1 และ น. มาเปิดตุนิรภัยลักเอาทรัพย์สินมีค่าของโจทก์ที่ 1 และ น. ไปได้ ถือได้ว่าจำเลยที่ 3 ประมาทเลินเล่อในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นนายจ้างจึงต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 3 ต่อโจทก์ทั้งสองด้วย

จำเลยที่ 3 เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 มีหน้าที่เก็บรักษากุญแจต้นแบบของธนาคารและมีหน้าที่นำกุญแจต้นแบบของธนาคารไปเปิดตุนิรภัยร่วมกับลูกค้าของธนาคาร เมื่อจำเลยที่ 3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อปล่อยให้จำเลยที่ 4 นำกุญแจต้นแบบของธนาคารไปเปิดตุนิรภัยเองตามลำพังเป็นเหตุให้จำเลยที่ 4 ถู้อโอกาสลักกุญแจของโจทก์ที่ 1 และ น. มาเปิดตุนิรภัยลักเอาทรัพย์สินมีค่าของโจทก์ที่ 1 และ น. ไปได้ ถือได้ว่าจำเลยที่ 3 ประมาทเลินเล่อในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นนายจ้างจึงต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 3 ต่อโจทก์ทั้งสองด้วย

(พิมล สมานิตย์-สกล เหมือนพะวงศ์-ถวิล ตรีเพชร)

ศาลจังหวัดกำแพงเพชร - นายสันต์ชัย ล้อมฉินพรรัตน์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ - นายเหล็ก ไทรวิจิตร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ